부동산투자신탁에 대한 실질적인 현재의 소유권 회계처리

질의회신 Reference

□ [2021-I-KQA005] 부동산투자신탁에 대한 실질적인 현재의 소유권 회계처리

관련 회계기준

□ 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 문단 10~12
□ 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표' 문단 10
□ 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 문단 3, 7, 12~14
□ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 문단 3.1.1, 4.1.1~4.1.5, 부록 A '파생상품' 정의
□ 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' 문단 15, B57
□ 재무보고를 위한 개념체계 문단 2.12, 4.62

색인어

□ 연결재무제표, 별도재무제표, 원가법, 지분법, 현재의 소유권, 잠재적 의결권, 선도계약, 회계정책 개발

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료상의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 주의가 요구됩니다.

동 질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건 또는 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락 또는 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료상의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제·개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB) 또는 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)의 새로운 의견이 있을 경우 적절한 절차를 거쳐 변경되거나 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

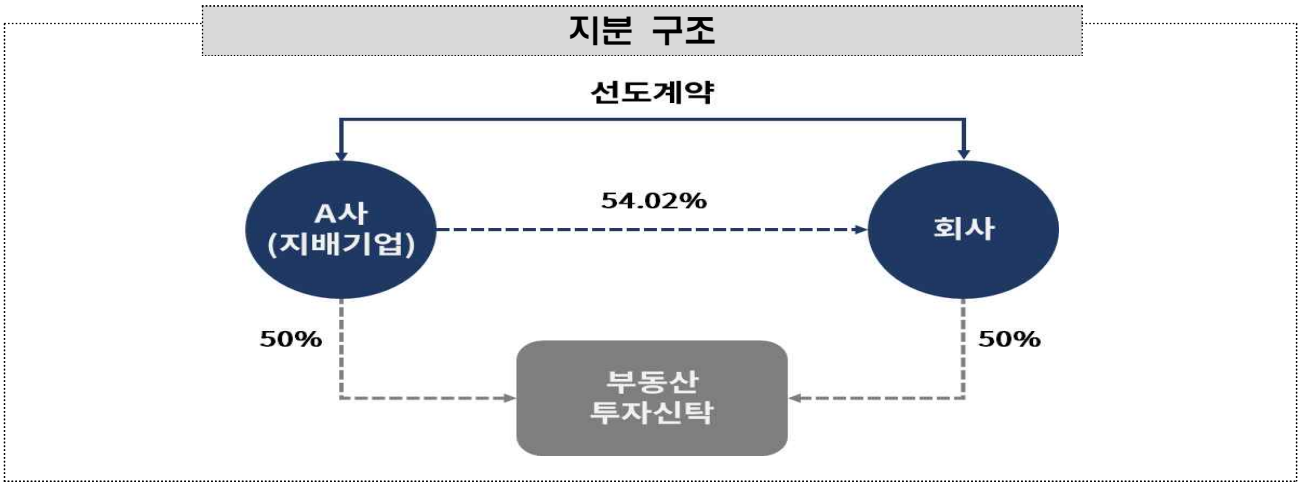
부동산투자신탁에 대한 실질적인 현재의 소유권 회계처리

배경 및 질의

1 회사는 2010년 6월 사모투자신탁형태의 집합투자기구인 부동산투자신탁(이하 “투자신탁”)의 수익증권 50%를 100억원에 취득하였으며, 회사의 지배기업(이하 “A사")은 나머지 수익증권 50%를 동일한 금액 100억원에 취득하였다.

2 회사는 투자신탁에 대해 유의적인 영향력을 보유하고 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였다.

3 최초 투자 시, 회사는 투자신탁의 마지막 회계기간 초일에 회사가 보유한 투자신탁 수익증권의 전부를 A사에게 100억원(이하 “선도가격”)에 매도하는 계약(이하 “선도계약”)을 체결하였다.



4 투자신탁의 이익은 부동산 임대수익이며 회사는 수익증권의 좌수에 따른 비율(50%)대로 투자신탁으로부터 현금배당을 수령하였다. 투자신탁의 임대료수익은 고정적이며 투자신탁은 정기결산(3개월)마다 당기순이익의 전액 또는 대부분을 이익으로 분배하고 있으므로, 회사가 투자신탁으로부터 연도별로 수령한 배당금액은 변동성이 작고 고정적이다.

5 회사는 소유지분과 연계된 이익을 지분가치 변동과 배당수익 측면에서 분석하였는데, 투자신탁의 임대료수익에서 발생하는 배당수익의 현금흐름보다 투자신탁 만기시점의 수익증권(투자주식) 가치 변동에 대한 위험과 효익이 더 크며, 이러한 위험과 효익은 모두 A사에 귀속되는 것으로 판단하였다.

6 이에 따라 회사는 연결재무제표에서 투자신탁(관계기업)에 대한 투자에 대하여 지분법을 적용할 때, 선도계약의 궁극적인 행사를 고려하여 투자신탁 지분 50%에 대한 실질적인 현재의 소유권을 A사가 보유하는 것으로 판단하고, 선도계약이 행사된 것으로 간주하여 관계기업투자주식의 장부금액을 영(0)으로 감소시키고 미수금(금융자산)을 인식하였다.

7 **(질의1) 연결재무제표에서 회사가 관계기업투자주식에 대해 수행한 지분법 회계처리는 적절한가?**

8 **(질의2) (질의1)에서 회사의 회계처리가 적절하다면, 별도재무제표에서 회사가 원가법을 선택하는 정책을 가지고 있는 경우, 관계기업투자주식과 선도계약에 대한 회계처리는?**

회신

9 질의 1, 2에 대한 답변은 회사의 판단에 따라 회사가 피투자기업인 투자신탁에 대해 유의적인 영향력을 보유하고 있다는 점을 전제로 한다.

10 질의 1의 경우, 연결재무제표에서 관계기업투자주식에 대해 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'를 적용할 때, 동 기준서 문단 13에 따라 회사가 실질적인 현재의 소유권을 상실하였는지 판단하기 위하여 회사가 소유지분과 연계된 이익에 실질적으로 현재 접근할 수 없는지를 고려하여야 한다.

11 이에 따라, 선도계약의 행사가격, 행사기간 등 관련 조건, 배당권, 의결권 등을 포함한 모든 사실과 상황을 종합적으로 고려하여 투자신탁의 소유지분과 연계된 가치변동, 배당수익 등에 회사가 실질적으로 현재 접근할 수 없는지를 판단해야 한다.

12 회사가 보유한 관계기업투자주식에 대하여 실질적으로 현재의 소유권을 상실하였는지는 그와 관련된 모든 사실과 상황을 종합적으로 고려하여 회사가 판단해야 하는 사항이다.

13 질의 2의 경우, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에서는 별도재무제표에서 원가법을 적용하는 관계기업투자주식에 대해 실질적인 현재의 소유권 관련 요구사항을 적용하여 회계처리할 수 있는지 구체적인 기준을 제공하고 있지 않다. 따라서 회사는 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 문단 10~12에 따라 회계정책을 개발하여 적용할 수 있다.

판단근거

14 기업회계기준서 제1028호 문단 13에서는 소유지분과 연계된 이익(return)에 현재 접근할 수 있게 하는 거래의 결과로 실질적인 현재의 소유권을 보유한다면, 이익에 접근할 수 있게 하는 잠재적 의결권과 그 밖의 파생상품의 궁극적인 행사를 고려하여 지분법을 적용하도록 한다. 소유지분과 연계된 이익을 판단할 때 고려할 수 있는 요소의 예로서 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' 문단 15와 B57에서 제시하고 있는 투자주식의 가치변동, 배당금, 피투자기업이 분배하는 경제적 효익 등을 들 수 있다.

15 회사는 지분율(50%)에 따라 현금배당을 수령하며, 선도계약의 영향으로 배당권을 상실하지 않는다. 누적 현금배당 수령액(투자금액의 약 50%에 해당), 계약기간의 연장, 향후 수령할 배당금액을 고려하면 배당으로 인한 효익은 회사에 귀속된다. 한편, 투자신탁의 만기 이전에 A사가 회사의 투자주식 전부를 매입하기로 한 선도계약의 행사가격이 고정되어 있으므로 부동산의 가치 변동, 즉, 투자주식의 가치 하락으로 인한 위험과 가치 상승으로 인한 효익은 A사에 귀속된다. 따라서 투자주식에 대한 실질적인 현재의 소유권을 회사가 상실하는지는 그와 관련된 모든 사실과 상황(예: 배당권, 의결권, 투자신탁 관련 위험과 효익, 투자신탁의 계약만기 등)을 종합적으로 고려하여 회사가 판단해야 하는 사항이다.

16 투자주식에 대한 실질적인 현재의 소유권을 회사가 상실하여 A사에 이전하였다고 판단한다면, 회사는 연결재무제표에서 선도계약의 궁극적인 행사를 고려하여 기업회계기준서 제1109호에 따라 금융자산으로 인식하고, 분류 및 측정한다. 선도계약에 대해서는 기업회계기준서 제1028호 문단 14에 따라 기업회계기준서 제1109호를 적용하지 않는다. 한편, 투자주식에 대한 실질적인 현재의 소유권을 회사가 보유한다고 판단한다면, 투자주식을 관계기업투자주식으로 보아 지분법을 적용하고, 선도계약에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 적용한다.

17 별도재무제표에서 원가법을 적용한 관계기업투자주식에 대하여 실질적인 현재의 소유권 관련 요구사항을 적용하여 회계처리할 수 있는지에 대해, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에서 구체적인 기준을 제공하고 있지 않다. 따라서 회사는 이와 관련하여 기업회계기준서 제1008호 문단 10~12에 따라 회계정책을 개발하여 적용할 수 있다.

18 이에 따르면, 회사는 기업회계기준서 제1008호 문단 11에 따라, 재무보고를 위한 개념체계 문단 4.62에서 기술하고 있는 계약의 집합에서 발생하는 권리와 의무를 단일 회계단위로 처리할 수 있는 규정을 적용할 수 있다. 즉, 투자신탁 계약과 수익자간 약정을 단일 회계단위로 보아 경제적 실질을 충실히 표현하도록, 별도재무제표에서 기업회계기준서 제1028호 문단 13~14의 실질적인 현재의 소유권 규정을 적용하는 회계처리를 할 수 있다. 한편, 회사는 별도재무제표의 관계기업투자주식에 대하여 기업회계기준서 제1028호 문단 13~14에서 기술하고 있는 실질적인 현재의 소유권 관련 요구사항을 지분법을 적용할 때에만 적용할 수 있는 것으로 보아, 원가법을 선택한 경우에는 실질적인 현재의 소유권 관련 요구사항을 적용하지 않는 회계처리를 할 수도 있다.

19 회사는 두 개의 회계처리 대안 중 하나를 선택하여 회계정책으로 개발하여 일관되게 적용할 수 있을 것이다.

참고 자료

[부동산투자신탁에 대한 실질적인 현재의 소유권 회계처리]

이 참고자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이용자의 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것이므로 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 또한, 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지 않습니다.

질의자의 의문사항

부1 회사는 연결재무제표에서 관계기업투자주식에 대해 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 문단 13[1]에서 언급하는 실질적인 현재의 소유권을 A사가 보유하여 그 결과 회사가 이를 상실한 것으로 판단하였으나, 이를 판단하는 과정에서 실질적인 현재의 소유권 상실여부에 대해 이견이 존재하여 질의하였다(질의1).

부2 또한 연결재무제표에서 관계기업투자주식에 대한 현재의 소유권이 상실된 것으로 보아 수행한 회사의 회계처리[2]가 적절하다면, 해당 투자주식에 대해 원가법을 적용하는 별도재무제표에서도 연결재무제표와 동일한 회계처리를 하여야 하는지에 대해서 질의하였다(질의 2).

질의에서 제시된 견해

부3 첫 번째 질의와 관련하여, 회사는 실질적인 현재의 소유권을 회사가 상실하였는지 검토하기 위하여 배당금, 투자주식 가치의 변동 등을 고려할 수 있다고 보았다. 그러나 이에 대해 다음과 같이 상반된 견해가 존재하였다.

(견해1) 회사는 관계기업투자주식에 대한 실질적인 현재의 소유권을 상실함
투자주식(수익증권)의 가치변동은 신탁재산인 부동산의 가치 변동과 동일하며, 투자신탁의 만기 이전에 A사가 회사의 수익증권 전부를 매입하기로 한 선도계약의 행사가격이 고정되어 있다. 따라서 처분이익은 부동산 가치변동에 따라 결정되며, 선도계약으로 인해 부동산의 가치 변동, 즉, 투자주식의 가치 하락 위험과 가치 상승 효익이 A사에 귀속된다.

(견해2) 회사는 관계기업투자주식에 대한 실질적인 현재의 소유권을 상실하지 않음
선도계약으로 인해 투자신탁에 대한 회사의 배당권이 상실되지 않으며, 누적 현금배당 수령액(투자금액의 약 50%), 계약기간이 지속적으로 연장되었다는 점, 현재 투자신탁의 부동산 처분계획이 없다는 점[3], 향후 수령할 배당금액 등을 고려하면, 회사가 투자주식(수익증권)에서 발생하는 효익을 가진다.

1) 13 어떤 경우에 기업은 소유지분과 연계된 이익에 대해 현재 접근할 수 있게 하는 거래의 결과로 실질적으로 현재의 소유권을 보유하는 경우가 있다. 그러한 경우 기업에 배분될 비례적 부분은 기업이 이익에 접근할 수 있게 하는 잠재적 의결권과 그 밖의 파생상품의 궁극적인 행사를 고려하여 결정된다.

2) 관계기업투자주식 XX / 현금 XX
금융자산(미수금) XX / 관계기업투자주식 XX (* 손익은 발생하지 않는다고 가정함)

3) 수익자(회사와 A사)의 부동산 처분 계획에 따라 투자신탁의 계약기간 종료 시점이 결정됨

부4 두 번째 질의에 대하여 다음과 같은 견해가 존재하였다.

(견해1) 연결재무제표와 동일하게 기업회계기준서 제1109호에 따라 금융자산으로 인식
연결재무제표와 동일하게 '현재의 소유권' 규정을 적용하여 선도계약을 행사할 때 수취할 금액(행사가격)을 기업회계기준서 제1109호에 따라 금융자산으로 인식(공정가치)한다.

(견해2) 관계기업투자주식에 원가법을 적용하고, 선도계약에는 기업회계기준서 제1109호에 따른 파생상품 회계처리 적용
별도재무제표에서 투자주식 취득과 수익자간 약정이라는 각각의 계약이 이루어졌으므로, 거래를 구분하여 회계처리하는 것이 적절하다.

(견해3) 적용할 회계기준이 없는 것이므로 회계정책으로 개발 필요
기업회계기준서 제1027호에서 관계기업투자주식에 원가법을 적용하는 경우 '실질적인 현재의 소유권'에 대해 적용할 회계기준을 제시하고 있지 않으므로 회계정책 개발이 필요하다.

검토과정에서 논의된 내용

부5 투자신탁에 대한 유의적인 영향력 보유 여부는 사실관계 판단 사항이므로, 회사가 투자신탁에 대해 20% 이상의 의결권을 보유하여 유의적인 영향력을 보유한다는 점을 전제로 검토를 실시하였다.

실질적인 현재의 소유권 상실 여부

부6 기업회계기준서 제1028호 문단 13에 따르면 투자자는 피투자자에 대해 소유지분과 연계된 '이익'에 접근 가능하여 실질적으로 현재의 소유권을 보유하는 경우에는 기업에 배분될 비례적 부분은 잠재적 의결권과 그 밖의 파생상품의 궁극적인 행사를 고려하여 결정하도록 하고 있다.

부7 실질적인 현재의 소유권 판단기준이 되는 소유지분과 연계된 '이익'을 기업회계기준서 제1028호에서는 별도로 명시하고 있지 않다. 그러나 제1028호 문단 13, 14[4]와 기업회계기준서 제1110호 문단 B90, B91[5]에서 실질적인 현재의 소유권에

4) 14 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'은 지분법을 이용하여 회계처리되는 관계기업이나 공동기업에 대한 지분에 적용하지 않는다. 잠재적인 의결권을 포함하는 금융상품이 관계기업이나 공동기업에 대한 소유지분과 연계된 이익에 실질적으로 현재 접근할 수 있게 하는 경우, 그 상품은 기업회계기준서 제1109호의 적용대상이 아니다. 이외의 모든 경우에는 관계기업이나 공동기업에 대한 잠재적인 의결권을 포함한 금융상품을 기업회계기준서 제1109호에 따라 회계처리한다.

대해 동일한 내용을 기술하고 있으므로, 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 문단 10~11[6]을 적용하여 제1110호의 관련 문단 15와 B57을 준용할 수 있다고 본다.

부8 또한 기업회계기준서 제1028호 문단 13, 14에 따른 현재의 소유권에 대한 내용은 회사의 선도계약 매도포지션이 대칭적으로 적용된다는 점을 고려할 때 실질적인 현재의 소유권 판단 결과에 따라 회사가 현재의 소유권을 상실하는 경우에도 적용할 수 있다고 본다.

부9 따라서 회사는 기업회계기준서 제1110호 문단 15와 B57[7]에서 제시하는 투자주식의 가치변동, 배당금뿐만 아니라 선도계약의 행사가격, 행사기간 등 관련 조건, 의결권 등 모든 사실과 상황을 종합적으로 고려하여 투자신탁의 소유지분과 연계된 이익에 회사가 실질적으로 현재 접근할 수 없는지를 판단해야 한다. 이를 바탕으로 회사는 관계기업투자주식에 대해 실질적으로 현재의 소유권을 상실하였는지를 최종적으로 판단해야 한다.

별도재무제표에서 원가법을 선택하였음에도 불구하고 현재의 소유권 규정을 적용할 수 있는가?

부10 회사가 연결재무제표에서 실질적인 현재의 소유권을 상실하였다고 판단하였다면, 관계기업투자주식의 장부금액을 영(0)으로 감소[8]시키고 선도계약의 궁극적인 행사

---

5) B90 어떤 상황에서는 기업이 소유지분과 연계된 이익에 접근할 수 있도록 하는 거래의 결과로 현재의 소유지분을 실질적으로 보유한다. 그러한 상황에서는 연결재무제표를 작성할 때 기업이 이익에 접근할 수 있도록 하는 잠재적 의결권과 그 밖의 파생상품의 궁극적인 행사를 고려하여 지배기업지분과 비지배기업지분의 배분비율을 결정한다.

B91 연결대상이 되는 종속기업에 대한 투자지분에는 기업회계기준서 제1109호를 적용하지 않는다. 잠재적 의결권을 포함하고 있는 금융상품이 종속기업의 소유지분과 연계된 이익에 실질적으로 접근할 수 있도록 하는 경우, 그 금융상품은 기업회계기준서 제1109호의 적용대상이 아니다. 그 밖의 모든 경우 종속기업에 대한 잠재적 의결권을 포함하는 금융상품은 기업회계기준서 제1109호에 따라 회계처리한다.

6) 10 거래, 기타 사건 또는 상황에 대하여 구체적으로 적용할 수 있는 한국채택국제회계기준이 없는 경우, 경영진은 판단에 따라 회계정책을 개발 및 적용하여 회계정보를 작성할 수 있으며, 이 때 회계정보는 다음과 같은 특성을 모두 보유하여야 한다.

(1) 이용자의 경제적 의사결정 요구에 목적적합하다.

(2) 신뢰할 수 있다. 신뢰할 수 있는 재무제표는 다음의 속성을 포함한다...(후략)

11 문단 10의 판단을 하는 경우, 경영진은 다음 사항을 순차적으로 참조하여 적용가능성을 고려한다.

(1) 내용상 유사하고 관련되는 회계논제를 다루는 한국채택국제회계기준의 규정

(2) 자산, 부채, 수익, 비용에 대한 '재무보고를 위한 개념체계'(이하 '개념체계')의 정의, 인식기준 및 측정개념

7) 15 투자자가 피투자자에 관여하여 투자자의 이익이 피투자자의 성과에 따라 달라질 가능성이 있는 경우 투자자는 변동이익에 노출되거나 변동이익에 대한 권리를 가진다. 투자자의 이익은 양(+)의 금액이거나, 부(-)의 금액이거나, 둘 모두에 해당할 수 있다.

B57 이익의 예는 다음을 포함한다.

(1) 배당금, 피투자자가 분배한 경제적 효익(예: 피투자자가 발행한 채무증권의 이자), 투자자가 피투자자에게 투자한 투자자산 가치의 변동...(후략)

8) 이러한 회계처리를 투자주식의 '제거'로 보아야 하는지에 대해서 현행 K-IFRS 기준서에서 구체적인 기준을 제공하고 있지

를 고려하여 기업회계기준서 제1109호에 따라 금융자산을 인식하고, 분류 및 측정한다. 또한 선도계약에 대해서는 동 기준서를 적용하지 아니한다[9].

부11 이러한 경우 회사가 별도재무제표에서 투자주식에 원가법을 적용하더라도 실질적인 현재의 소유권 관련 요구사항을 적용하여 회계처리 할 수 있는지에 대해 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에서 구체적인 기준을 제공하고 있지 않다. 따라서 회사는 기업회계기준서 제1008호 문단 10~12에 따라 회계정책을 개발하여 적용할 수 있으며, 다음과 같은 두 가지 회계처리 대안을 회계정책으로 고려할 수 있다.

부12 첫 번째, 회사는 재무보고를 위한 개념체계 문단 4.62[10]에 따라, 선도 계약과 수익자간 약정을 단일 회계단위로 보아 경제적 실질을 충실히 표현하도록, 별도재무제표에서도 연결재무제표와 같이 기업회계기준서 제1028호 문단 13~14의 실질적인 현재의 소유권 규정을 적용하는 회계처리를 할 수 있다.

부13 두 번째, 회사는 별도재무제표에서 지분법을 적용할 때에만 관계기업투자주식에 대하여 실질적인 현재의 소유권 관련 요구사항을 적용할 수 있는 것으로 보아, 원가법을 선택한 경우에는 실질적인 현재의 소유권 관련 요구사항을 적용하지 않는 회계처리를 할 수 있다. 즉, 관계기업투자주식은 원가법을 적용하고, 선도계약은 기업회계기준서 제1109호에 따라 파생상품으로 회계처리한다.

않다.

9) 이와 달리 투자주식에 대한 실질적인 현재의 소유권을 회사가 보유한다고 판단한다면, 관계기업투자주식에 대해 지분법을 적용하고, 선도계약에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 적용한다.

10) 4.62 계약의 집합 또는 일련의 계약은 전반적인 상업적 효과를 달성하거나 달성하도록 설계될 수 있다. 그러한 계약의 실질을 보고하려면, 해당 계약의 집합 또는 일련의 계약에서 발생하는 권리와 의무를 단일 회계단위로 처리해야 할 수 있다...(후략)